

[일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[부 서] ◆◆◆◆◆

[행정상 조치] 없음

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 경징계

[제 목] 휴직의 목적 외 사용 등 부적정

[현 황]

◆◆◆◆◆ 소속 ○○○ 과장(이하 ‘피감사자’)은 2019년6월7일 인사 규정 제40조제1항8호에 따른 유학·동반휴직 명령(◆◆◆◆◆-7743)을 받아, 2019년6월7일부터 2020년6월6일까지 휴직을 실시하였고, 휴직기간의 만료가 다가옴에 따라 2020년5월13일 휴직의 연장을 위한 휴직원을 제출하였으며, 2020년6월7일부터 2022년6월6일까지 2년간 휴직을 연장하였다.

그러나, 피감사자는 휴직기간 중인 2020년12월8일 일신상의 사유 등으로 복직함과 동시에 2020년12월8일부터 12월17일까지 개인연차를 사용하였고, 2020년12월18일부터 2021년3월17일까지 출산 휴가를 사용한 후, 2021년3월18일부터 2024년3월17일까지 육아휴직 중이다.

【표1】 피감사자 휴직관련 경과 사항

- 2019.05.17. 1차 휴직원(1년) 제출 [배우자 직장(■■■■소재)]
- 2019.06.07. 휴직신청 및 명령('19.6.7.~'20.6.6.)
- 2020.05.13. 2차 휴직원(2년) 제출 [배우자 직장(■■■■소재)]
 - ※ 2020.05.14. 인사규정 개정 및 휴직자 복무관리지침 제정
 - ※ 2020.05.20. 휴직자 복무관리지침 제정 안내(공사→피감사자)
- 2020.06.07. 휴직신청 및 명령('20.6.7.~'22.6.6.)
- 2020.12.01. 피감사자 복무상황 신고서 제출(피감사자→公社)
- 2020.12.08. 복직신청 및 명령 (◆◆◆◆ 소속)
- 2020.12.08. ~ 2020.12.17. 개인연차 사용
- 2020.12.18. ~ 2021.03.17. 출산휴가
- 2021.03.18. ~ 2024.03.17. 육아휴직

이에 ◆◆◆◆는 2020년5월14일 제정¹⁾된 『휴직자 복무관리 지침』(이하 ‘복무지침’)에 의거 2020년12월1일 휴직자 복무상황 신고서를 제출받아 검토하던 중, 휴직기간 중 총5회에 걸쳐 7개월8일 동안 국내에 체류(표2)한 사실을 확인하고 복무지침에 명시된 휴직의 목적 외 사용여부에 관하여 검토를 하였고,

【표2】 피감사자 휴직관련 경과 사항

구분	국내 체류기간		비고
1	2019.06.07.~2019.06.25.	19일	6.26 출국
2	2019.09.13.~2019.10.01.	20일	9.12 입국 / 10.2 출국 11.21 입국·출국
3	2019.12.02.~2019.12.18.	17일	12.1 입국 / 12.19 출국
4	2020.01.21.~2020.01.24.	4일	1.20 입국 / 1.25 출국
5	2020.06.27.~2020.12.03.	5월8일	6.27 입국 / 12.4 출국

1) 국민권익위원회 의결(의안번호 제2019-555호) 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용 방지 방안」 마련에 따라 2020년5월14일 휴직자 복무관리지침 제정

검토결과, 별도의 사전신고 없이 상당기간 동반휴직 기간 중 국내에 체류하여 복무지침에 의거 휴직의 목적 외 사용에 해당된다고 판단하여 감사실로 사후 조치 협조(◆◆◆◆◆-18043, 2020.12.16.)를 요청하였다.

【표3】 복무상황신고서 검토결과(◆◆◆◆◆-18030)

연번	검토항목	검토결과	비 고
1	휴직의 목적달성 가능성	해당없음.	복직에 따라 유학·동반휴직 목적달성 가능성 여부 검증 불요
2	휴직의 목적 외 사용기간	해 당	휴직기간(1년 6월 1일) 중 7월 15일 국내 체류
3	고의성 여부	해당없음.	
4	사회통념상 허용 가능여부	허 용	
5	기타 휴직목적에 현저히 위배된다고 판단되는 경우	해당없음.	

[위법·부당내용]

공사 휴직자 복무관리지침 3.휴직자 복무관리는 ‘휴직의 목적 외 사용’을 규정하고²⁾, 같은 지침 5.휴직실태점검에 따르면 ‘휴직의 목적 외 사용’ 해당여부 판단 시 고려할 사항으로 5가지 기준³⁾을 명시하고 있다.

2) 휴직 중인 직원이 휴직기간 중 휴직사유와 달리 취업규정 제11조에 따른 영리업무 금지의무를 위반하거나 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우.

3) 가)휴직의 목적달성 가능성, 나)휴직의 목적 외 사용기간, 다)고의성여부, 라)사회통념상 허용가능 여부, 마)기타 휴직목적에 위배된다고 판단되는 경우

위 5가지 기준에 따른 휴직의 목적외 사용여부의 판단은 아래와 같다.

○ 휴직의 목적달성 가능성

인사규정 제40조(휴직)1항8호에 따른 유학·동반휴직⁴⁾은 요양휴직, 육아휴직 등과 달리 배우자의 해외취업, 근무로 인한 배우자와의 해외 동반체류를 전제로 하고 있으며 피감사자도 휴직신청 당시 동반휴직의 요건을 인지⁵⁾하고 있었다. 그런데 피감사자의 경우 5회에 걸쳐 국내로의 입출국을 반복하였고, 국내 체류기간도 총 7개월을 초과하였으며, 특히 2020. 6. 27. 입국 후 코로나19 질병상황으로 이른 시간 내 재출국이 쉽지 않다는 것을 충분히 예상 가능하였을 것으로 판단된다. 따라서 위와 같은 상황에서는 동반휴직의 목적 사유가 소멸⁶⁾되었거나 최소한 변경되었으므로 관련 지침에서 규정하고 있는 휴직의 목적달성은 미충족되었다고 판단된다.

○ 휴직의 목적 외 사용기간

피감사자는 ◆◆◆◆◆-7693(2019.06.05.)에 의해 2019.06.07.~2020.06.06.까지 유학·동반휴직을 명받았으나, 2020.06.26.에야 출국함으로써 19일간 국내에 체류하였고, 2020.06.07.부터 복직일인 2020.12.08.전까지 5월 8일 동안 국내에 체류하였다. 1차 휴직기간 1년(2019. 6. 7 ~ 2020. 6. 6) 중

4) 유학·동반휴직 : 외국에서 1년 이상 본인이 유학·연수하게 되거나 배우자가 근무, 유학 또는 연수하게 되었을 때

5) 피감사자가 제출한 문답서 진술

6) 법률자문서 내용

국내 체류일수는 총 60일이며, 2차 휴직기간(2020. 6. 7 ~ 2022. 6. 6) 개시 후 단지 20여일 밖에 경과하지 않은 시점인 2020. 6. 27부터 2020. 12. 3.까지 5개월이 넘는 기간 동안 국내에 체류하였다. 1, 2차 휴직기간을 연속적으로 판단할 경우 2019. 6. 7부터 2020. 12. 3일까지 약 1년 6개월 동안 총 7개월을 국내에 체류하였는 바, 피감사자의 국내체류기간은 휴직기간의 38.8%에 달한다. 관련 지침에서 휴직의 목적외 사용여부 판단 시 고려하도록 규정하고 있는 기간의 장단기 여부에 대하여는 장기간에 해당되므로, 결과적으로 목적외 사용에 해당된다.

○ 고의성 여부

피감사자는 복무지침 상에서 보장하고 있는 진술기회 보장⁷⁾에 따라 ◆◆◆◆◆의 해명요구에 대하여 다음과 같이 전자메일(2020.12.02.)을 통하여 진술하였다.

[진술 내용]

- 코로나 19로 인한 ■■■■ 사전입국 승인심사가 엄격해지고, 2020. 8. 29.부터 ■■■■ 입국자(한국인)은 지정시설에서 시설격리가 의무화됨에 따라 코로나 19 감염 고위험군(임산부)으로서 ■■■■ 입국이 어려워 한국 체류

* 불임문서(■■■■ 입국 승인절차 관련 서류) 참고 [출처: 주 ■■■■ 대한민국 대사관]

7) 다. 점검과정에서 휴직의 목적 외 사용이라고 보이는 경우 대상자에게 진술할 수 있는 기회를 충분히 주어야 하며, 대상자는 서면 또는 구술로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있음

피감사자가 []에서 국내로 입국한 시점(2020.6.27.) 전후의 코로나19 발생현황을 살펴보면 []에서는 2020년4월~8월까지 코로나19가 지속적으로 발생(표4)하였고, 반면 국내에서는 같은 기간 상대적으로 안정세를 유지한 것으로 판단된다.

【표4】 코로나 발생 현황



이에 피감사자는 코로나19로 [] 사전입국 승인심사가 엄격해 지고, 2020.08.29.부터 [] 입국자(한국인)는 지정시설에서 시설격리가 의무화 되는 등 [] 입국이 어려워 국내에 체류했다고 주장하나, 피감사자는 2020.06.27. 입국 이전에 []에서 취해진 일련의 입국제한 조치를 통해 국내 입국 시 [] 재입국이 어려워 질 수 있음을 충분히 예상할 수 있었다고 보이며, 피감사자가 입국한 2020.06.27.은 한국 체류(여행)자에 대한 지정시설 시설격리 조치가 시행되기 전 2개월 전으로 [] 재입국이 불가능한 상황은 아니었으며, 또한 이후 코로나 발생상황이 국내 보다 [] 상황이 다소 안정세를 유지하던 2020년 9월에는 [] 재출국이 가능한 상황이었던 것으로 보인다.

피감사자는 동반휴직 기간 중 임신으로 인해 국내에 체류해야만 하는 불가피한 사정이 있었다고 주장하나 육아휴직이나 출산휴가로 대체가 가능하다는 것을 알고 있었으나⁸⁾ 인사부서 문의나 육아휴직 신청 등의 조치를 취하지 않은 것은 국내 체류 시에도 동반휴직을 유지하고자 하는 의도가 있었으며 또한 휴직 중인 직원들에게 휴직자 복무관리 지침 제정 안내문을 송부한 2020.5.20.이후에는 2차 동반휴직이 개시(2020.06.07.)되기 전 이미 휴직의 목적 외 사용이 엄격히 제한된다는 사실을 알고 있었다고 판단된다. 이는 복무지침 3. 휴직자 복무관리 다. 휴직자의 의무⁹⁾와 인사규정 제40조제4항¹⁰⁾ 및 제43조제1항¹¹⁾에 따른 의무, 공사의 제규정을 준수해야할 취업규정 제6조¹²⁾를 고의 또는 중대한 과실로 인해 소홀히 한 점이 인정된다. 또한 피감사자는 동반휴직을 2022년 6월까지 연장 후, 배우자는 해외에 체류하고 있는 상태에서 2020년 12월 8일 복직한 후에 연속적으로 연차, 출산휴가, 육아휴직 등을 연계하여 사용함으로써 실 근무일수 없이 개인적인 용도로 활용할 의도가 있었다고 판단된다.

○ 사회통념상 허용 가능 여부

휴직기간 중 국내 체류 총5회 중, 20일 미만(3회) 단기체류의 경우에는

8) 피감사자가 제출한 경위서 진술

9) 다. 휴직자의 의무

1) 휴직자는 휴직을 목적 외로 사용하여서는 아니 됨

2) 휴직 기간 중 휴직 사유가 소멸되었을 때에는 지체 없이 그 사실을 신고하여야 함

10) 휴직 중인 직원은 휴직기간 중 휴직의 목적달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 아니 됨

11) 휴직자는 휴직사유가 소멸되었을 때에는 지체 없이 복직원을 제출하여야 함

12) 임직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여야 함

명절 방문, 부동산 계약관련 업무처리를 위한 일신상의 이유¹³⁾로 국내에 체류하였을 것으로 보이는 바, 사회통념상 허용 가능한 것으로 판단되며, 동반휴직 개시일(2019.06.07.)이 지난 2019.6.26.에야 출국함으로써 19일간 국내에 체류한 것은 출국에 필요한 준비와 휴직자 복무관리 지침 제정 안내 전에 발생한 점을 고려하면 사회통념상 허용 가능하다고 판단된다. 그러나 전술한 바와 같이 2차 휴직기간 개시 후 20일밖에 경과되지 않은 시점에서 입국, 5개월이 넘는 기간 동안 체류한 사실은 사회 통념상 받아들이기 어렵다.

○ 기타 휴직목적에 현저히 위배된다고 판단하는 경우

배우자 동반으로 해외에 체류해야 함에도 불구하고 2020년 6월 27일부터 2020년 12월 3일까지 상당기간(5월 8일)동안 국내에 체류한 점은 휴직 사유가 소멸되었음에도 불구하고 동반휴직을 개인적으로 유리하게 활용하기 위한 의도로 휴직 목적과 무관하게 휴직을 사용한 것으로써 휴직목적에 현저히 위배된다.

따라서, 피감사자의 국내체류 5회 중, 휴직자 복무관리 지침 제정 전 단기체류 4회를 제외하고 2020년 6월 입국 후 2020년 12월까지 5개월 이상 국내체류 한 사실에 대해서는 코로나19 상황 그리고 임신부 이었던 상황

13) 피감사자가 제출한 문답서 진술

등 특수한 상황임을 감안하더라도 휴직자의 의무를 소홀히 한 점은 인정된다.

이에 향후에는 휴직을 목적 외로 사용하지 않도록 복무지침에 따라 휴직 전 복무관련 사항에 대한 사전예방 교육과 더불어 휴직자의 ‘복무 상황 보고(반기별)’ 및 ‘휴직실태점검(반기별)’을 철저히 할 필요가 있으며, 휴직허가 시에는 휴직목적에 따른 개시일과 종료일을 철저히 확인하고 휴직기간에 대한 충분한 검토 후 허가하여 휴직자가 휴직기간 중 일부를 다른 용도로 활용되게 하는 결과가 초래되지 않도록 휴직업무 처리를 철저히 할 필요가 있다.

[처분요구]

피감사자(○○○○)의 휴직자 복무관리 지침, 인사규정 제40조(휴직) 및 제 43조(복직), 취업규정 제6조(성실의무) 위반에 대해 감사규정 제20조(감사 결과에 대한 조치)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

◆◆◆◆◆장은 휴직자가 휴직을 목적 외 사용하지 않도록 복무지침에 따라 사전 예방교육 안내와 더불어 휴직실태점검을 통하여 휴직의 목적 외 사용여부 확인을 철저히 하여 주시기 바라며, 또한 휴직자가 휴직기간 중 일부를 다른 용도로 활용되게 하는 결과가 초래되지 않도록 휴직허가 시 주의를 철저히 하여 주시기 바랍니다.